P U T U S A N
Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Denni Candra Alias Sapong**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Marelan Raya Pasar 2 Barat Lk. II Gg. Arjuna Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Denni Candra Alias Sapong ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/40/I/RES.4.2/2024/Narkoba, tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa Denni Candra Alias Sapong ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H., M.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Nadia Lubis,S.H., dan Siti Ayu Cibro, S.H., Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan”, berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 27 Mei 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Denni Candra Alias Sapong secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya dan benar-benar berangkat dari hati Nurani Majelis Hakim Yang Mulia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa Denni Candra Alias Sapong pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jln. Durung II Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Roni (Dpo), namun Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Roni tetapi bertemu dengan Sdr. Rizal, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Rizal (Dpo) untuk menelepon Sdr. Roni (Dpo) karena Terdakwa akan membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal (Dpo) lalu Sdr. Rizal (Dpo) pergi menemui Sdr. Roni (Dpo) sehingga sekitar pukul 17.10 WIB Sdr. Rizal (Dpo) menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran-butiran putih diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menerima narkotika tersebut dengan tangan kiri Terdakwa. Atas informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika di rumah Sdr. Roni (Dpo) tersebut, maka Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yaitu Saksi Polman Siagian bersama-sama dengan Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, dan Saksi M. Syah'ri Sitopu berangkat menuju Jln. Durung II Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan. Sesampainya di sebuah rumah milik Sdr. Roni (Dpo), Para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sedang berada di samping rumah Sdr. Roni (Dpo) dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan butiran-butiran putih diduga narkotika jenis sabu dari tangan kiri Terdakwa, sedangkan Sdr. Rizal (Dpo) berhasil melarikan diri. Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara menunggu pembeli lalu Terdakwa menerima uang dari pembeli kemudian terdakwa menyerahkan sabu kepada pembeli, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor : 036/II/POL-10009/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE selaku Manajer Cabang dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 856/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., AKBP NRP 74110890 dan Yudiatnis, ST Komisaris Polisi NRP 78081583 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kegiatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair

Bahwa Terdakwa Denni Candra Alias Sapong pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jln. Durung II Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang beralamat Jln. Durung II Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan sering terjadi transaksi narkotika, maka atas informasi tersebut Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yaitu Saksi Polman Siagian bersama-sama dengan Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, dan Saksi M. Syah'ri Sitopu berangkat menuju Jln. Durung II Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan. Sesampainya di sebuah rumah milik Sdr. Roni (Dpo), Para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di samping rumah Sdr. Roni (Dpo) dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan butiran-butiran putih diduga narkotika jenis sabu dari tangan kiri Terdakwa, sedangkan Sdr. Rizal (Dpo) berhasil melarikan diri. Awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Roni (Dpo) dan Sdr. Rizal (Dpo) yang merupakan anggota dari Sdr. Roni (Dpo) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 17.10 WIB dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor : 036/II/POL-10009/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE selaku Manajer Cabang dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 856/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., AKBP NRP 74110890 dan Yudiatnis, ST Komisaris Polisi NRP 78081583 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kegiatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Polman Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.20 WIB di Jalan Durung II, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan atau tepatnya disamping rumah Sdr.Roni (Dpo);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Aipda Tedi Permadi, Brigadir Didit Susanto, Brigadir Angga Wijaya dan Brigadir M. Syah'ri Sitopu;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dan ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram ditemukan atau dipegang dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saksi bersama rekan petugas kepolisian dari Satres Narkoba Poles Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya tentang peredaran gelap narkotika jenis shabu di Jalan Durung II KelurahanTerjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, dimana dalam laporan tersebut sebuah rumah warga bernama Roni (Dpo) sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi bersama rekan petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan mendapat informasi jika ada transaksi narkotika dirumah Sdr. Roni (Dpo) tersebut. Kemudian saksi melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap seorang laki-laki bernama Terdakwa sedangkan Sdr. Roni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Dpo) tidak berada dirumahnya di Jalan Durung II Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa lalu menerangkan dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang bandar narkotika bernama Roni (Dpo) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.10 Wib dirumah Sdr. Roni (Dpo) yang berada di Jalan Durung II Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Tedi Permadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.20 WIB di Jalan Durung II, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan atau tepatnya disamping rumah Sdr.Roni (Dpo);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Aipda Polman Siagian, Brigadir Didit Susanto, Brigadir Angga Wijaya dan Brigadir M. Syah'ri Sitopu;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dan ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram ditemukan atau dipegang dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saksi bersama rekan petugas kepolisian dari Satres Narkoba Poles Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya tentang peredaran gelap narkotika jenis shabu di Jalan Durung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II KelurahanTerjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, dimana dalam laporan tersebut sebuah rumah warga bernama Roni (Dpo) sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi bersama rekan petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan mendapat informasi jika ada transaksi narkotika dirumah Sdr. Roni (Dpo) tersebut. Kemudian saksi melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap seorang laki-laki bernama Terdakwa sedangkan Sdr. Roni (Dpo) tidak berada dirumahnya di Jalan Durung II Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa lalu menerangkan dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang bandar narkotika bernama Roni (Dpo) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.10 Wib dirumah Sdr. Roni (Dpo) yang berada di Jalan Durung II Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Denni Candra Alias Sapong dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap dan dimintai keterangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.20 WIB di Jalan Durung II, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan atau tepatnya disamping rumah Sdr.Roni (Dpo);
- Bahwa barang bukti yang telah disita dan ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut pada saat Terdakwa baru selesai membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Roni (Dpo) di Jalan Durung II Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut lalu Terdakwa berdiri disamping rumah Sdr. Roni (Dpo). Kemudian tiba-tiba petugas Kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggerebekan dirumah Sdr. Roni (Dpo) tersebut dan Polisi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Roni (Dpo) adalah pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Sdr. Roni (Dpo) yang beralamat di Jalan Durung II Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Roni (Dpo) dan bertemu dengan anggotanya bernama Rizal (Dpo). Lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rizal (Dpo) untuk menelepon Sdr. Roni (Dpo) karena Terdakwa akan membeli sabu sebanyak 1 gram kepada Sdr. Roni (Dpo). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal (Dpo);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah biasanya setelah Terdakwa mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Roni (Dpo), lalu Terdakwa menjual sabu tersebut di Jalan Marelan Raya Pasar 2 Barat Lk II Gang Abadi Kel. Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, kemudian jika ada pembeli narkotika jenis sabu yang datang maka Terdakwa terlebih dahulu menerima uangnya lalu Terdakwa mengambil sabu lalu langsung Terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa pada saat menjual narkotika jenis sabu tersebut sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;

Telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa :

- Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor : 036/II/POL-10009/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE selaku Manajer Cabang dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 856/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., AKBP NRP 74110890 dan Yudiatnis, ST Komisaris Polisi NRP 78081583 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.20 WIB di Jalan Durung II, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan atau tepatnya disamping rumah Sdr.Roni (Dpo);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Aipda Polman Siagian, Aipda Tedi Permadi, Brigadir Didit Susanto, Brigadir Angga Wijaya dan Brigadir M. Syah'ri Sitopu;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dan ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Roni (Dpo) adalah pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Sdr. Roni (Dpo) yang beralamat di Jalan Durung II Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Roni (Dpo) dan bertemu dengan anggotanya bernama Rizal (Dpo). Lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rizal (Dpo) untuk menelepon Sdr. Roni (Dpo) karena Terdakwa akan membeli sabu sebanyak 1 gram kepada Sdr. Roni (Dpo). Kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal (Dpo);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah biasanya setelah Terdakwa mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Roni (Dpo), lalu Terdakwa menjual sabu tersebut di Jalan Marelan Raya Pasar 2 Barat Lk II Gang Abadi Kel. Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, kemudian jika ada pembeli narkotika jenis sabu yang datang maka Terdakwa terlebih dahulu menerima uangnya lalu Terdakwa mengambil sabu lalu langsung Terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa pada saat menjual narkotika jenis sabu tersebut sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram;
- Bahwa hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah ditujukan kepada setiap orang subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, mengingat unsur setiap orang disini adalah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana. Oleh karenanya unsur “setiap orang“ adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai orang perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Denni Candra Alias Sapong, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Medan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” disini adalah Terdakwa Denni Candra Alias Sapong, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu tindakan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatannya itu tanpa hak atas penguasaan barang berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan/tindakan yang meliputi tindakan atau sikap yang bertentangan dengan hukum, dan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 856/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., AKBP NRP 74110890 dan Yudiatnis, ST Komisaris Polisi NRP 78081583 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnosa serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi narkotika sebagai obat dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, maka segala aktifitas yang berkenaan dengan narkotika diharuskan memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terungkap, bahwa saksi Polman Siagian dan saksi Tedi Permadi, dan beberapa orang rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.20 WIB di Jalan Durung II Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan atau tepatnya disamping rumah Sdr.Roni (Dpo) karena Terdakwa menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi Polman Siagian dan saksi Tedi Permadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya berangkat menuju Jln. Durung II, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Sesampainya di sebuah rumah milik Sdr. Roni (Dpo), para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di samping rumah Sdr. Roni (Dpo) dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan butiran-butiran putih diduga narkotika jenis sabu dari tangan kiri Terdakwa, sedangkan Sdr. Rizal (Dpo) berhasil melarikan diri dan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara menunggu pembeli lalu Terdakwa menerima uang dari pembeli, lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor : 036/II/POL-10009/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE selaku Manajer Cabang dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;

Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa mengakuinya tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sementara Terdakwa mengetahuinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dikemukakan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya akan dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan manusia, maka diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Denni Candra Alias Sapong** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, oleh kami, Fauzi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elsa Karina Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.	**Fauzi, S.H., M.H.**
Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)